

PROCEDIMIENTO ESTABLECIMIENTO Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Elaboró	Revisó	Autorizó
Coordinador de contabilidad y RH	Auditor Operacional	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento establecimiento y aplicación de sanciones por incumplimiento

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	3
5 PROCEDIMIENTO	4
6 FORMATOS	7
7 ANEXOS	7
8 DISTRIBUCIÓN	7
9 REFERENCIAS	7
10 MODIFICACIONES	8

Procedimiento establecimiento y aplicación de sanciones por incumplimiento

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento claro y transparente para identificar, evaluar y sancionar los incumplimientos y las violaciones al Código de Conducta y demás documentos o lineamientos establecidos por Biotecsa, asegurando que las medidas aplicadas sean proporcionales a la gravedad de las faltas, respeten los derechos de los colaboradores y estén alineadas con la **Ley Federal del Trabajo** y otras normativas aplicables.

2. ALCANCE

Aplica a todos los colaboradores, contratistas, proveedores y terceros que se rijan por el Código de Conducta o alguno de los documentos o lineamientos establecidos por Biotecsa, independientemente de su nivel jerárquico o tipo de contrato laboral.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

De buena fe: presunción de honestidad, rectitud y ausencia de dolo o mala intención en las acciones, conductas o decisiones de las personas, salvo que se demuestre lo contrario.

Falta: Acción u omisión que incumple el Código de Conducta, una política interna o cualquier otro documentos o lineamiento establecido por Biotecsa.

Investigación: Proceso de recopilación de evidencias y análisis de hechos, relacionados con un incumplimiento, llevado a cabo con absoluta confidencialidad, imparcialidad y objetividad.

Reincidencia: Repetición de la misma falta en un periodo determinado.

Sanción: Medida correctiva aplicada ante una falta comprobada.

Registro: Documento que proporciona evidencia de actividades desempeñadas en el presente documento.

Proporcionalidad: La sanción debe estar acorde con la gravedad de la falta.

Imparcialidad: Todas las decisiones deben basarse en hechos y evidencias.

Confidencialidad: Proteger la información y derechos de las partes involucradas.

Legalidad: Apego a la Ley Federal del Trabajo y demás normativas aplicables.

4. RESPONSABILIDADES

Comité de Ética:

Analizar los casos reportados y garantizar un proceso justo e imparcial.

Determinar la gravedad de las violaciones y las sanciones correspondientes.

Comunicar las resoluciones a las partes involucradas y garantizar la documentación adecuada del caso.

Recursos humanos:

Llevar el registro de las sanciones y conservarlo en el expediente del colaborador.

Procedimiento establecimiento y aplicación de sanciones por incumplimiento

Responsables de área:

Detectar y reportar conductas que puedan constituir una violación.

Participar, cuando sea requerido, en la investigación de los incidentes.

Colaboradores de Biotecsa:

Respetar los lineamientos establecidos en el Código de Conducta.

Reportar, de buena fe, cualquier posible violación al Código de Conducta o alguno de los documentos o lineamientos establecidos por Biotecsa.

Participar en las capacitaciones proporcionadas por Biotecsa para prevenir incumplimientos.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 DETECCIÓN Y REPORTE DE LA FALTA

Cualquier colaborador puede reportar una falta observada a través de una notificación o denuncia dirigida al comité de ética o a través del canal de comunicación buzon@biotecsa.com, siempre que sea de buena fe.

Una vez reportada la falta, el Comité de Ética debe investigar los hechos, recabar evidencias y entrevistar a las partes involucradas. Así mismo, deben determinar si corresponde una sanción con base en la clasificación de la gravedad de la falta.

5.2 CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA FALTA

Las violaciones se clasifican en tres niveles:

- **Leves:** Incumplimientos menores que no causan daños significativos a Biotecsa o a otros colaboradores, pero que incumplen normas internas (por ejemplo, incumplimientos de horarios o desapego a procedimientos que no involucran un requerimiento legal).
- **Moderadas:** Acciones que generan riesgos para la organización, afectan relaciones laborales o incumplen normativas internas (por ejemplo, conflictos de interés no declarados).
- **Graves:** Violaciones que atentan contra la ética, la integridad o las normativas legales, como fraude, acoso o actos de corrupción.

5.3 APLICACIÓN DE SANCIONES

Dependiendo de la gravedad, las sanciones pueden incluir:

5.3.1 Faltas leves

- Llamado de atención verbal
- Llamado de atención escrito
- Capacitación obligatoria sobre el tema relacionado con la falta

Procedimiento establecimiento y aplicación de sanciones por incumplimiento

5.3.2 Faltas moderadas.

- Suspensión temporal sin goce de sueldo.
- Registro de la falta en el expediente laboral.

5.3.3 Faltas graves / críticas.

- Terminación de la relación laboral conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
- Comunicación a las autoridades competentes, si aplica.

Guía de sanciones por Incumplimientos a las Políticas de Biotecsa.

Nivel de Gravedad	Tipo de Incumplimiento	Ejemplo Específico	Efectos Potenciales	Sanciones Aplicables
LEVES	Incumplimiento de normas de comportamiento menores.	Llegar tarde de manera ocasional.	Afectación mínima a la operación.	1. Llamado de atención verbal. 2. Registro en expediente.
	Uso incorrecto de equipo o material sin daños graves.	Usar el celular en áreas de trabajo sin autorización.	Distracción laboral.	1. Aviso por escrito.
	Incumplimiento de normas de comportamiento	No utilizar los equipos de protección personal asignados (sin causar riesgos graves).	Incidentes.	1. Llamado de atención verbal. 2. Capacitación o sensibilización sobre el comportamiento adecuado.
MODERADAS	Incumplimiento de políticas operativas.	Ausencias injustificadas.	Impacto moderado en la operación.	1. Suspensión temporal (máximo 3 días). 2. Carta compromiso. 3. Carta administrativa
	Uso indebido de recursos de la empresa.	Utilizar vehículos de la empresa para asuntos personales.	Incremento en costos o desgaste de activos.	1. Suspensión sin goce de sueldo (1 a 3 días). 2. Reparación del daño.
	Incumplimiento de normas de comportamiento	Divulgación accidental de información confidencial o privilegiada.	Ventaja competitiva.	1. Reparación de daños menores. 2. Aviso formal de que la reincidencia podría escalar a una sanción grave.
GRAVES	Violación de políticas de integridad y ética.	Participación en actos de soborno o corrupción.	Riesgo legal y reputacional para la empresa.	1. Terminación de la relación laboral (Art. 47 LFT). 2. Denuncia ante autoridades.
	Divulgación de información	Compartir datos de clientes o procesos	Pérdida de ventaja competitiva.	1. Despido justificado. 2. Registro de

Procedimiento establecimiento y aplicación de sanciones por incumplimiento

Nivel de Gravedad	Tipo de Incumplimiento	Ejemplo Específico	Efectos Potenciales	Sanciones Aplicables
	confidencial intencional.	patentados.		inhabilitación laboral.
	Conducta inapropiada hacia colegas o terceros.	Hostigamiento, acoso o discriminación laboral.	Afectación al ambiente laboral y posibles demandas.	1. Despido inmediato. 2. Canalización a instancias legales.
	Incumplimientos que representan riesgos graves para la empresa o terceros.	Robo o fraude comprobado.	Pérdida financiera y daño reputacional severo.	1. Terminación inmediata del contrato. 2. Acciones legales (denuncia penal).
	Actos de sabotaje intencional o daño grave a la empresa.	Manipulación de procesos o instalaciones para causar daño.	Interrupción grave de operaciones o riesgos mayores.	1. Despido inmediato. 2. Procedimiento penal.

Las sanciones impuestas deben apegarse a los siguientes principios:

- Proporcionalidad: Las sanciones serán proporcionales al nivel de gravedad del incumplimiento y a los daños ocasionados.
- Debido Proceso: Antes de aplicar cualquier sanción, se garantizará el derecho de audiencia del colaborador, quien podrá presentar pruebas y argumentos en su defensa.
- Reincidencia: Una falta leve o moderada que se repita será clasificada en un nivel de gravedad superior.
- Confidencialidad: Todo el proceso será manejado de manera confidencial para proteger los derechos del colaborador y la reputación de Biotecsa.
- Capacitación: Los colaboradores deben participar en las capacitaciones periódicas sobre las políticas, procedimientos y lineamientos organizacionales para prevenir incumplimientos.

5.4 DERECHO DE RÉPLICA Y APELACIÓN

El colaborador sancionado que no esté de acuerdo, aún con las evidencias proporcionadas, podrá presentar una apelación por escrito al Comité de Ética o Recursos Humanos dentro de un plazo de 3 días hábiles.

El Comité de Ética revisará nuevamente el caso, considerando las evidencias presentadas y emitirá una resolución final, la cual será vinculante.

5.5 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO

Los casos moderados y graves deben ser documentados a través del Formato Registro de Faltas por incumplimiento RHF18 confidencial, y resguardado en el expediente del colaborador

Los expedientes se conservarán por un periodo mínimo de 5 años posterior al término de la relación laboral con el personal.

Procedimiento establecimiento y aplicación de sanciones por incumplimiento

5.6 CONSIDERACIONES

En caso de conflicto entre este procedimiento y lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), se aplicará lo dispuesto por la ley, prevaleciendo los derechos y garantías laborales protegidos por la legislación. A continuación, se detallan los posibles conflictos y cómo se alinean con la LFT:

Sanciones que impliquen discriminación o trato inequitativo:

- La aplicación de sanciones no puede discriminar a los colaboradores por razones de género, edad, religión, origen étnico, discapacidad, orientación sexual u otra condición protegida, según el Artículo 2 de la LFT y el Artículo 1° Constitucional.

Sanciones económicas no permitidas:

- Las deducciones de salario como sanción no están permitidas, salvo en los casos expresamente autorizados por el Artículo 110 de la LFT, que regula conceptos como deudas al empleador, cuotas sindicales, seguros y similares.

Suspensiones laborales fuera de lo permitido por la ley:

- Una suspensión sin goce de sueldo debe cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 42 de la LFT, limitándose a situaciones como faltas justificadas que afecten el desarrollo del trabajo o violaciones graves al reglamento.

Terminación de la relación laboral sin causa justificada:

- El despido solo será válido si está sustentado en las causales específicas del Artículo 47 de la LFT, como la desobediencia injustificada, el daño intencional a la empresa o la divulgación de secretos industriales.

6. FORMATOS

- a) Registro de Faltas por incumplimiento RHF18.

7. ANEXOS

NA

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica.

9. REFERENCIAS

Ley Federal del Trabajo.

Procedimiento establecimiento y aplicación de sanciones por incumplimiento

10. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
01/12/2024	Inicia	Creación del documento.